



WOJEWODA POMORSKI

SO-XII.6151.17037.2023.DK

Gdańsk, dnia 4 października 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), art. 127, art. 128, art. 137 oraz art. 109 ust. 1, art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 519)

po rozpatrzeniu wniosku

Pana **Muhammad Shamsul MARUF** – obywatela Bangladeszu, ur. 30 czerwca 1982 r.
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

o r z e k a m

o udzieleniu Panu **Muhammad Shamsul MARUF** zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

w celu wykonywania pracy na rzecz **EPAM SYSTEMS (POLAND) Sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Opolskiej 114

na stanowisku *starszego inżyniera oprogramowania*

z wynagrodzeniem *17 000 zł brutto miesięcznie*

w wymiarze *pełnego etatu*, na podstawie *umowy o pracę*

do 4 października 2026 roku

Odstępuję od uzasadnienia decyzji, bowiem uwzględnia ona w całości żądanie Wnioskodawcy (art. 107 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego).

Pouczenie:

1. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji (art. 127 § 1a kodeksu postępowania administracyjnego). Na niniejszą decyzję przysługuje skarga, którą można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Termin ten uważa się zachowany również, jeżeli strona wnieśli skargę przed jego upływem wprost do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (art. 53 § 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wpis stały od skargi wynosi 300 złotych (§ 2 ust. 3 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535). Stronie postępowania sądowo administracyjnego może być przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 – 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Strona, która nie

ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości sądu, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego (art. 254 § 1 i 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 („PPF” – w przypadku osób fizycznych) albo nr 2 („PPPr” – osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1257 z późn. zm.).

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).
3. Niniejsze zezwolenie być w każdym czasie, na wniosek cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, zamierza zmienić stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu (art. 135 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).
4. W okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego zezwolenia cudzoziemiec nie może rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, nie może zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony, a także cudzoziemcowi nie można wypłacać wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu - bez zmiany tego zezwolenia (art. 135 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach).
5. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego zezwolenia, w ciągu 15 dni roboczych powiadamia pisemnie o utracie pracy wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu (art. 134 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).
6. Jeżeli w okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego zezwolenia, zmienił się minimalny wymiar czasu pracy i rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzoziemiec w ciągu 15 dni roboczych powiadamia o tej zmianie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu (art. 134 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach).
7. Jeżeli po upływie 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszego zezwolenia, nastąpiła zmiana stanowiska, wynagrodzenia na niższe lub zmiana minimalnego wymiaru czasu pracy i rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzoziemiec w ciągu 15 dni roboczych powiadamia o tej zmianie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu (art. 134 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach).
8. Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, wojewoda cofa niniejsze zezwolenie, jeżeli cudzoziemiec nie przestrzega ograniczenia w dostępie do rynku pracy określonego w art. 135 ust. 2 (art. 133 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach)
9. Niniejsza decyzja nie jest dokumentem uprawniającym do poruszania się po strefie Schengen, ani nie uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku jego opuszczenia.
10. Za wydanie karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 100 zł (§2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania).
11. Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do ich wymiany (art. 230 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).
12. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, cudzoziemiec w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia, zawiadamia o tym fakcie organ, który wydał ten dokument (art. 232 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach).

Otrzymują:

1. Pan Bartosz Grzenkowicz pełnomocnik Pana Muhammad Shamsul MARUF
EY Doradztwo Podatkowe Krupa Sp. k.
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdańsk
2. a/a



z up. WOJEWODY POMORSKIEGO

Anna Walaszewska
Anna Walaszewska
STARSZY INSPEKTOR

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców